

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3426/2533

นาย ดี เขียว หอม

นาย ประยงค์ คงกระพันธ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 86

ป.รษฎากร มาตรา 108

ตามประมวลรษฎากร มาตรา 108 กำหนดว่า ถ้าทำตราสารหลายลักษณะตามที่ระบุบัญชีอัตราอากรแสตมป์บนกระดาษแผ่นเดียวกันหรือเป็นฉบับเดียวกัน ต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ให้ครบทุกลักษณะหรือทุกเรื่อง โดยปิดแสตมป์บริบูรณ์เป็นรายตราสารแยกไว้ให้ปรากฏว่าตราสารใดอยู่ที่ใด และแสตมป์ดวงใดสำหรับตราสารลักษณะหรือเรื่องใด การที่โจทก์อ้างสัญญาคู่และสัญญาค้ำประกัน ซึ่งทำรวมกันมาในฉบับเดียว และปิดอากรแสตมป์ในสัญญาคู่เงินเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้ และเกินกว่าจำนวนที่ให้ปิดในสัญญาค้ำประกัน ดังนี้ ไม่อาจถือได้ว่าการที่ปิดอากรแสตมป์ในสัญญาคู่นั้นเป็นการปิดอากรแสตมป์ในสัญญาค้ำประกันด้วยสัญญาค้ำประกันจึงปิดอากรแสตมป์ไม่บริบูรณ์จะใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งหาได้ไม่ ตามประมวลรษฎากรมาตรา 118

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2527 จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์จำนวน 60,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีโดยจะชำระคืนภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2527

มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันเมื่อครบกำหนดตามสัญญา จำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้โจทก์ ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงิน 62,743 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงิน 60,000 บาท นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่เคยกู้เงินโจทก์ ความจริงนางมาลี จิวสืบพงษ์ บุตรจำเลยเป็นผู้กู้ แล้วโจทก์มาขอให้จำเลยทั้งสองรับโอนหนี้โดยให้จำเลยที่ 1 ลงชื่อเป็นผู้กู้จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันในแบบพิมพ์โดยไม่กรอกข้อความต่อจำเลยที่ 1 ผ่อนชำระหนี้ให้โจทก์วันละ 1,000 บาท กับดอกเบี้ยต่างหาก จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2527 จำเลยเป็นหนี้โจทก์อยู่ 3,000 บาท จำเลยจึงได้ส่งจ่ายเช็คชำระหนี้ให้โจทก์รวม 2 ฉบับ ๆ ละ 1,650 บาท แต่โจทก์ไม่คืนสัญญาให้จำเลยสัญญาและผู้ค้ำประกันเป็นสัญญาปลอม

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 56,700 บาทพร้อมดอกเบี้ยส่วนคดีเกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาโจทก์ว่าสัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ. 2 ได้ปิดอาการแสดงครบจำนวนตามอัตราในบัญชีอัตราอาการแสดงแห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่เห็นว่า ในบัญชีอัตราอาการแสดงแห่งประมวลรัษฎากรข้อ 17 ระบุว่า การค้ำประกันสำหรับจำนวนเงินเกิน 10,000 บาท ขึ้นไปจะต้องปิดอาการแสดง 10 บาท แต่สัญญาค้ำประกันเอกสาร จ.2 ที่โจทก์อ้างเป็นพยานหลักฐานในคดีปรากฏว่าปิดอาการแสดงมาเพียง 1 บาท ฉะนั้นสัญญาค้ำประกันดัง

กล่าวจึงปิดอาการแสดงมปีไม่บริบูรณ์ไม่ครบจำนวนตามอัตราในบัญชีอัตราอาการแสดงมปีแห่งประมวลรัษฎากร จะใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งหาได้ไม่ ทั้งนี้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 ในกรณีเช่นนี้ย่อมถือได้ว่าโจทก์ไม่มีหนังสือคำประกันของจำเลยที่ 2 มาเป็นหลักฐาน จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้โจทก์ตามฟ้องที่โจทก์อ้างว่าสัญญากู้เงินและสัญญาคำประกันทำรวมมาในฉบับเดียว สัญญาคำประกันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ ถือได้ว่าเป็นสัญญาต่อท้ายสัญญากู้เงินและเป็นสัญญาฉบับเดียวกัน การที่โจทก์ปิดอาการแสดงมปีในสัญญากู้เงินเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้ และเกินกว่าจำนวนที่ให้ปิดในสัญญาคำประกัน จึงอนุมูลให้ถือว่าเป็นการปิดอาการแสดงมปีในสัญญาคำประกันโดยชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่าตามประมวลรัษฎากร มาตรา 108 กำหนดว่า ถ้าทำตราสารหลายลักษณะตามที่ระบุในบัญชีอัตราอาการแสดงมปีบนกระดาษแผ่นเดียวกันหรือเป็นฉบับเดียวกัน ต้องปิดแสดงมปีบริบูรณ์ให้ครบทุกลักษณะหรือทุกเรื่อง โดยปิดแสดงมปีบริบูรณ์ให้ครบทุกลักษณะหรือทุกเรื่องโดยปิดแสดงมปีบริบูรณ์ให้ครบทุกลักษณะหรือทุกเรื่อง โดยปิดแสดงมปีบริบูรณ์เป็นรายตราสารแยกไว้ให้ปรากฏว่าตราสารใดอยู่ที่ใดและแสดงมปีดวงใดสำหรับตราสารลักษณะหรือเรื่องใด แต่โจทก์หาได้กระทำตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นไม่ จึงไม่อาจถือได้ว่าการที่โจทก์ปิดอาการแสดงมปีในสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.1 เป็นการปิดอาการแสดงมปีในสัญญาคำประกันเอกสารหมายเลข จ.2 ด้วย"

พิพากษายืน

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ